

1502451-28.2020.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... o dispositivo que trata do crime de roubo não prevê a equiparação do uso de arma com numeração suprimida àquela que é de uso restrito ou proibido, não podendo o Juízo efetuar, neste caso, analogia in malan parte. Nesse sentido, confira-se:

1. Roubo majorado - Suficiência de provas - Condenação mantida. 2. Penas-base - Consideração do concurso de agentes como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502451-28.2020.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502451-28.2020.8.26.0161 2020/001516

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

MARCOS ROBERTO FARIA, qualificado à fl. 30, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º-B, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 03 de outubro de 2020, por volta das 08h30, na Rua Verão, altura do nº 50, Serraria, nesta cidade e Comarca de Diadema, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito, tentou subtrair para si uma bolsa na qual havia um aparelho celular, carregador, sombrinha, R\$ 200,00 em espécie, cartões e documentos pessoais, tudo pertencente a Elaine Fortunato, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Houve o deferimento de medida de busca e apreensão nos autos apensos (nº 1502453-95.2020.8.26.0161), desta Vara Criminal.

A denúncia foi recebida em 26/10/2020 (fls. 52/53).

O réu foi citado (fl. 80) e, às fls. 83/84, respondeu à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 86/87), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou de forma telepresencial, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foram ouvidas a vítima, duas testemunhas policiais e foi interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre a

acusação e a defesa.

Em alegações finais, resumidamente, a D. Representante do Ministério Público requereu a procedência do pedido, alegando bem provadas autoria e materialidade delitiva. Arguiu, ainda, que não é o caso de aventar a hipótese de desistência voluntária, pois não foi isso que o réu afirmou na delegacia de polícia, quando afirmou ter puxado a arma e anunciado o roubo, tendo a vítima corrido e ele fugido por entender que o roubo não seria possível. Assim, entendeu que teria sido percorrido todo o iter criminis cuja dinâmica é demonstrada pelas imagens do crime. No tocante à aplicação da pena, não se opôs ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea extrajudicial, pugnando, ainda, o aumento da pena pelo emprego da arma de fogo. Não se opôs a fixação do regime aberto ante o vínculo empregatício. Em face de tais ponderações, requereu a o julgamento de procedência da ação penal.

A D. Defesa, por sua vez, em suma, pleiteou a absolvição do réu ante à fragilidade da prova (artigo 386, VII, do CPP) e argumentou, ainda, que o réu se arrependeu da conduta e acabou indo embora, não tendo ido atrás da vítima, de maneira que deve ser reconhecida a hipótese de desistência voluntária. Subsidiariamente, requereu o afastamento do aumento da pena por se tratar de arma de fogo de uso restrito, já que se trata de bem de uso permitido e não restrito. No tocante à dosimetria, pontuou que não haveria nada a influenciar na pena na primeira fase, que o réu é primário e que deve ser reconhecida a atenuante da confissão, incidindo, na terceira fase, a figura da tentativa em seu grau máximo, pois o réu não se aproximou da consumação, tendo o réu desistido sem ir atrás da vítima, quando ele poderia ter feito isso. Pugnou, por fim, a fixação do regime inicial aberto e o deferimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente em parte o pedido condenatório apenas para reconhecer que a arma objeto do crime era de uso permitido, o que exclui a incidência do § 2º -B, do art. 157 CP, remanescendo a figura do art. 157, § 2º-A, I, CP.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo teor dos boletins de ocorrência (fls. 06/07 e 39/42), do relatório de investigação (fls. 14/16), dos autos de reconhecimento de objetos (fls. 21 e 22), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 26/27), do auto de avaliação indireta (fl. 38) e da prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Ouvido em sede policial, o réu admitiu que, após ser demitido de seu emprego, "acabou surtando" e, em poder de uma arma de fogo de calibre 38, com numeração suprimida, dirigindo o veículo de sua esposa, avistou a vítima, anunciou o roubo, exibindo-lhe a arma, mas ela correu no sentido contrário e, como percebeu que não conseguiria roubá-la, resolveu empreender fuga. Contudo, os policiais estiveram em seu apartamento com um mandado e lá localizaram a arma de fogo, tendo admitido a eles a prática do crime (fls. 30/31).

Ao ser interrogado em juízo, o réu ADMITIU a veracidade dos fatos narrados na denúncia, mas afirmou que a arma de fogo não seria de uso restrito, mas sim uma arma de calibre 38, de uso comum. Afirmou que estava desesperado, passando por necessidades financeiras, quando visualizou a vítima andando e a abordou. Mas ela correu e na hora lhe bateu o arrependimento e foi embora. Disse que se arrepende, não vai fugir, que está em sua residência e aguarda o que vai acontecer. Nunca tinha visto os policiais antes, tendo o depoente mesmo mostrado onde estava a arma. Pretende pagar por seu erro pois é uma pessoa certa e nunca mexeu com nada errado. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que mostrou a arma à vítima e não nega que tentou o roubo; disse que não exigiu que a vítima entregasse a bolsa, não pegou nada dela. Disse que exibiu a arma e disse "vai moça, para aí"; então ela correu e não fez mais nada.

A confissão do réu, ademais, foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima, Elaine Fortunato, narrou que estava saindo em direção ao ponto de ônibus, por volta de 8h30 da manhã e, quando estava quase no final da rua, o Fiat Uno parou ao seu lado, o condutor apontou a arma e falou "passa sua bolsa"; então, a depoente deu meia volta, correu e adentrou em sua casa. O veículo era vermelho. Em sua casa há câmera, puxou as imagens e levou ao DP. Conseguiu visualizar nitidamente a placa do veículo, aumentando a imagem. Passou aos investigadores a placa e a filmagem. Foi ao DP no dia 06/10, onde reconheceu o réu, o carro e a arma de fogo. O carro era de mesmas características, inclusive em detalhes na parte de cima e da lateral. Na parte de cima tem um negócio preto e no local de por a gasolina tem um adesivo. Viu os detalhes pela imagem da câmera. Da hora do fato recorda-se apenas da cor do carro. O reconhecimento foi com o réu em uma sala e a depoente olhou em um burquinho; havia apenas o réu, mas teve certeza pois do rosto dele recordava-se bem. Ele era moreno, não sabe a altura porque estava dentro do carro, cabelo curtinho. No momento da ação visualizou a arma. Nunca tinha visto o réu antes dos fatos. Realizado o reconhecimento judicial com a vítima, foram exibidos três vídeos com três indivíduos distintos, tendo ela reconhecido, de forma segura, o de nº 01, que era a pessoa do réu, como aquele que praticou o crime.

Considere-se, a propósito, que as palavras da vítima em crimes de roubo, que normalmente são praticados na clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descreve com segurança como se deu a prática criminosa e reconhece, da mesma maneira, o réu como a pessoa que cometeu o delito.

Além disso, o depoimento da vítima foi corroborado pelo testemunho dos policiais responsáveis pela identificação do réu.

Com efeito, em depoimento bastante seguro, a testemunha Marcelo Sartori Rosseto, policial civil, informou que, após o conhecimento do narrado no boletim de ocorrência, foi ao local dos fatos e por meio de câmeras de monitoramento obteve a placa do veículo. Em pesquisas, localizou onde morava o possuidor do automóvel, tendo ido até o local e o visualizado no estacionamento. Diante dos fatos, a Autoridade Policial pediu mandado de busca para o apartamento citado, tendo sido realizada diligência no endereço e localizada a arma utilizada no roubo, bem como o veículo. O réu assumiu que realmente a arma era dele e confessou a prática do roubo, após ter mostrado as filmagens, tendo ele confirmado que estava dirigindo o veículo. A vítima fez reconhecimento na delegacia, onde reconheceu o réu, o veículo e a arma. Não conhecia o réu antes dos fatos. Acredita que teve contato com a vítima; ela contou que o veículo estava descendo a rua e ela subindo, era uma rua com um pouco de declive. Quando a pessoa anunciou o assalto ela saiu correndo no sentido contrário do veículo. O réu, não se sabe por qualquer motivo, desistiu do fato e saiu com o veículo. A vítima mencionou a arma e noticiou que recebeu a voz de assalto que o réu deu a ela.

No mesmo sentido, a testemunha Ricardo Miguel Martins de Sousa, também policial civil, narrou os fatos à semelhança de seu colega, tendo aduzido que investigou o caso e levantou o endereço do suspeito, tendo sido requerida busca e apreensão que foi deferida. No dia seguinte foi até o local, onde recebido pela esposa do réu, informaram a ela o teor do mandado e ela disse que não sabia da existência de arma de fogo no local. O réu não estava, mas depois chegou e admitiu que tinha uma arma de fogo sob o guarda-roupa, um revólver 38. Continuaram as buscas e localizaram um celular que o réu disse que havia adquirido em uma feira do rolo em SP. Em pesquisa sobre o telefone, verificou que se tratava de produto de furto ou roubo, tendo sido lavrado o flagrante. O réu também admitiu a prática do roubo, disse que tinha perdido o emprego e por isso cometeu o crime. Não se recorda se a vítima foi a delegacia fazer reconhecimento. A vítima, se não se engana, narrou que saiu de sua casa de manhã e em seguida foi abordada por uma pessoa em um Fiat Uno vermelho, cuja placa foi levantada e, em continuidade das investigações, chegou à pessoa do réu. Não conhecia o réu antes dos fatos.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam

contas de suas diligências.

Ademais, nada existe nos autos indicando que a vítima ou os policiais conhecessem o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e sabem ser inocente. Aliás, o próprio réu nada falou nesse sentido. Considere-se, ainda, que em solo policial a esposa do réu, Aparecida de Cássia da Silva Faria, afirmou que, apesar de não ter conhecimento dos fatos e de que o réu teria uma arma de fogo, presenciou os policiais localizando a arma em sua casa, em cima do guarda-roupa (fl. 24).

Verifica-se, portanto, que o réu conduzia o veículo UNO em via pública, quando visualizou a vítima, dela se aproximou e, empunhando a arma de fogo, anunciou o roubo. Contudo, a vítima reagiu e correu no sentido contrário de direção, logrando, assim, escapar da subtração. O réu confirmou, em sede policial, a prática desta conduta e, em juízo, tornou a confessar a prática do crime de roubo, de maneira que, nessas condições, a sua condenação pela prática do crime de roubo é a medida de rigor que se impõe.

Nessa esteira, observo que o emprego de arma de fogo durante a prática do crime ficou bem demonstrado pela prova oral, não se podendo, portanto, cogitar do seu afastamento.

Saliento, ainda, que o fato de não ter sido apreendida a arma em flagrante não enseja o afastamento da mencionada majorante, porque a vítima foi segura e coerente no sentido de que o réu estava armado e não existe motivo nos autos para desacreditar a sua palavra. Tanto assim que o réu confessou tal fato e, ainda, a arma foi posteriormente apreendida, sendo o réu condenado por porte de arma de fogo (autos nº 0005594-65.2021.8.26.0161, da 2ª Vara Criminal de Diadema - fl. 115), o que elide a dúvida sobre a potencialidade lesiva do objeto.

Entendo, entretanto, que não é o caso de aplicar a pena-base em dobro, consoante previsão do artigo 157, § 2º-B, do Código Penal, mas apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2-A, I, CP, pois a arma apreendida se trata de um revólver de calibre 38, que estava com a numeração suprimida, ou seja, não se tratava de uma arma com maior poder destrutivo, mas sim de uma arma de fogo cuja posse ou porte não poderia ser regularizado em razão da ausência de numeração. No caso do roubo, o bem jurídico não é afetado de forma mais significativa pelo fato da numeração da arma ser raspada, entendendo-se que o legislador pretendeu imprimir pena mais grave apenas àquele que se utiliza de armamento pesado, o que não é o caso da arma apreendida que não pode ser equiparada a um armamento de uso restrito ou proibido.

Note-se que o dispositivo que trata do crime de roubo não prevê a equiparação do uso de arma com numeração suprimida àquela que é de uso restrito ou proibido, não podendo o Juízo efetuar, neste caso, analogia in malam parte. Nesse sentido, confira-se:

1. Roubo majorado - Suficiência de provas - Condenação mantida. 2. Penas-base - Consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, uma vez que a majorante do emprego de arma, mais grave, determinou exasperação de 2/3 na terceira fase do cálculo, a teor do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP - Impossibilidade - Retorno das básicas aos mínimos legais. 3. Majorantes - Concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Comprovação pelos relatos do ofendido - Armamento apreendido e periciado. 4. Pena - Majorante do art. 157, § 2º-B, do CP - Descabimento - Arma apreendida de uso permitido e numeração suprimida, hipótese não contemplada no dispositivo legal - Analogia "in malam partem" - Inadmissibilidade. 5. Participação de menor importância - Inocorrência - Prática de atos típicos pelo recorrente - Coautoria identificada. 6. Regime inicial - Alteração do fechado para o semiaberto - Possibilidade - Súmulas 718 do STF e 440 do STJ. 7. Recurso ministerial improvido e recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500238-70.2020.8.26.0542; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021)

Deste modo, não se pode afastar a incidência da referida causa de aumento.

Por fim, ressalto que o réu será condenado pela prática do crime de roubo tentado, tendo em vista que ele apenas anunciou o roubo, mas não chegou sequer a ter em seu

poder os bens da vítima.

Porém, não é o caso de reconhecer a ocorrência da figura da desistência voluntária, pois, no caso dos autos, não foi o réu quem, voluntariamente, desistiu da execução do delito: ao contrário, ele iniciou a prática do fato típico e esgotou as possibilidades que tinha para alcançar a consumação, ou seja, aproximou-se da vítima, exibiu a arma de fogo e ordenou que ela entregasse seus bens, mas a vítima reagiu ao crime e saiu correndo no sentido contrário da direção, tendo entrado em sua casa que ficava a poucos metros dali. Assim, não foi o réu quem desistiu, mas a vítima que evitou a consumação da conduta. Logo, a condenação do réu pelo crime tentado é mesmo de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus antecedentes, já que a única condenação que ele ostenta, com trânsito em julgado, é referente a fato posterior a este (posse de arma de fogo, apreendida por força da busca e apreensão determinada nos autos apensos a este - fls. 115/117).

A sua culpabilidade é normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta.

Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda etapa, trata-se de réu tecnicamente primário e não há outras circunstâncias agravantes a considerar. Presente, por outro lado, a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas sem a possibilidade de decréscimo na pena, que já se encontra no piso legal e, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, não pode ser conduzida aquém desse patamar, neste momento do cálculo.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, como já mencionado, aumento a pena na proporção de 2/3, chegando a 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Presente, por fim, a figura da tentativa, como acima fundamentado, e considerando o menor iter criminis percorrido pelo réu, reduzo sua pena no patamar máximo, de 2/3, chegando a 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a qual torno definitiva em razão da ausência de outros elementos que tenham o condão de alterá-la.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, pois, a despeito da gravidade concreta da conduta: roubo, com emprego de arma de fogo e a luz do dia, trata-se de réu tecnicamente primário e sem Maus antecedentes, que não apresenta maior periculosidade social, de forma a indicar que a fixação do referido regime é suficiente à repressão e prevenção de novas condutas. Além disso, como bem colocado pelo Ministério Público, tem vínculo empregatício posterior aos fatos.

Inviável, no mais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que o crime foi praticado com grave ameaça contra pessoa; ou a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), por ser esta superior a dois anos.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois o réu respondeu solto ao presente feito.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu MARCOS ROBERTO FARIA à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por se achar incurso no artigo 157, § 2º-A, I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Como respondeu solto a este processo, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC,

especialmente considerando que o réu teve seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública.
Anoto que o veículo apreendido foi entregue à proprietária (fl. 26).
Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 23 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA